

0042785-65.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

CICERO JARDIELSON DA SILVA

Vistos.

Cicero Jardielson da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24.09.2016, por volta das 13:00 horas, na Rua Oreste Damolin, bairro Sapopemba, trazia consigo, para fim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0042785-65.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0042785-65.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

CICERO JARDIELSON DA SILVA

Vistos.

Cicero Jardielson da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24.09.2016, por volta das 13:00 horas, na Rua Oreste Damolin, bairro Sapopemba, trazia consigo, para fim de tráfico, 04 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 173/174, tomando-se nesta oportunidade o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 24/25, 30/31 e 67/68.

Apenas se conseguiu ouvir uma única testemunha policial civil, Ana Cláudia, a qual de nada se lembrou a respeito dos fatos.

Já o réu, interrogado em juízo, negou o tráfico, declarando-se mero usuário. E sobre a sua confissão no inquérito, a fls. 09/10, informou que assinou à época os papéis que lhe entregaram, sequer tendo ciência de seu conteúdo.

O CPP é expresso em seu artigo 155 ao vedar que uma condenação se pautе exclusivamente por elementos da fase investigativa, como se dá no caso. Assim, a absolvição, como as partes postularam, é de rigor.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Cicero Jardielson da Silva da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.
São Paulo, 07 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito